

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 수요자 중심의 자산 매입 후 임대프로그램 개선
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처 ○○○차장대우(4급)는 2018. 3. 1.부터 인수기획팀에 근무하면서 자산 매입 후 임대프로그램(이하 “S&LB” 이라 한다)을 통해 구조개선기업에 유동성을 공급하여 기업의 채무변제 및 재무구조 개선을 지원하는 기획업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 S&LB를 이용하여 공사에 자산을 매각한 지원기업 중 일부가 여전히 원자재 구입대금 등 운영자금이 부족하여 경영정상화가 쉽지 않고 기업의 임대차 기간이 종료된 뒤에도 매각 자산의 재매입이 어려운 현실임을 파악하였다.

이에 따라, S&LB 프로그램 운영취지에 부합하는 실질적인 지원 방안을 마련하기 위해 본부 내에 설치한 TF팀, 회계법인과 함께 제도개선 이슈 발굴 및 개선방향 검토를 진행하였고

개선사항을 2019. 8. 21. 「구조개선기업등 보유자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 개정에 반영하여 S&LB 프로그램에 적용 하였다.

(1) 임대 프로그램 개선

지원기업이 자산 매각 후 공사와 임대차 계약을 체결할 때 기존에 최장 8년이던 임대차 기간을 최장 10년까지 연장하는 것을 허용하여 지원기업의 경영정상화 추진에 보다 많은 시간이 부여될 수 있도록 하였다.

또한, 임대 초기에 지원기업 운영자금의 더욱 부족해지는 현실을 감안하여 임대차기간 1~2년차 임대료 납부를 유예하고, 경영정상화 된 이후 임대차기간 종료시점이나 임대차기간 4~5년차에 납부 유예 받은 임대료를 추가 납부할 수 있도록 하는 선택권을 신설하여 기업 당 평균 12백만 원 상당의 비용을 운영자금으로 먼저 사용할 수 있도록 개선하였으며

임대차 보증금 부담을 덜어주기 위하여 월임대료의 12개월분 상당액(기업 당 평균 4.7억 원)의 임대차 보증금을 현금 대신 이행보증보험증권으로 납부할 수 있는 제도를 도입하여 지원기업이 보증금 일부를 운영자금으로 활용할 수 있도록 개선하였다.

(2) 재매각 시 계약 요건 완화

지원기업이 조기에 경영정상화를 하는 경우에는 신속하게 자산을 재매입할 수 있도록 지원기업의 우선매수권 행사 가능기간을 기업의 자산매각 후 3년에서 1년으로 축소하였다.

특히, 지원기업이 경영정상화를 추진하였음에도 불구하고 경영환경이 악화되었거나 사업규모 축소 등의 사정이 발생한 경우에는 우선매수권을 포기하고 자산재매입 계획을 철회할 수 있도록 허용하여 기업구조조정 범위를 확대하였으며, 지원기업이 재산을 재매입하면서 매각대금에 대한 분할 납부를 요청하는 경우 이를 허용하도록 개선하였다.

다. 실적 또는 성과

위 직원은 이와 같이 수요자 입장에서 S&LB 관련 임대차 기간 연장, 임대료 납부 유예, 임대차 보증금 납부 부담 완화, 우선매수권 행사 기간 단축 등 지원기업이 경영환경 변화에 따라 유연하게 대처할 수 있도록 개선 함으로써 기업의 경영정상화를 적극적으로 지원하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 S&LB을 이용하는 지원기업의 요구사항을 파악하여 제도를 개선하는 등 수요자 입장에서 적극적으로 업무처리한 ○○○ 차장대우를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.
(통보)